

Проект «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів»
Позика Світового банку № 9238-UA

УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ ТА ПАРТНЕРСТВО

між

Міністерством освіти і науки України

та

Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С. Сковороди

УГОДА №

Цю Угоду про співпрацю та партнерство (надалі - Угода) укладено 29.01 2025 року між

Міністерством освіти і науки України (далі – «Міністерство»), в особі Першого заступника Міністра Євгена Кудрявця, що діє на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 27 січня 2021 р. № 113 «Щодо організації роботи з підготовки спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку інвестиційного проекту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів» (зі змінами), з однієї сторони, та

Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С. Сковороди (далі - Реципієнт), в особі ректора Юрія Бойчука, що діє на підставі Статуту з іншої сторони, які надалі разом іменуються «Сторони», а кожен окремо - «Сторона»,

ОСКІЛЬКИ:

1. Згідно з Угодою про позику від 13.09.2021 № 9238-UA між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі – МБРР), МБРР погодився надати Україні позику для виконання інвестиційного Проекту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів» (далі – Проект).

2. Згідно з Угодою про позику, Міністерство фінансів України передає кошти Позики Міністерству для фінансування заходів з реалізації Проекту.

3. Міністерство з метою забезпечення якісного стійкого гібридного навчання в найбільш постраждалих через війну закладах вищої освіти (далі - ЗВО) запропонувало, а Реципієнт виразив свою зацікавленість та підтвердив прийнятність всіх запропонованих умов;

4. Ця Угода відповідає та не протирічить цілям Угоди про позику від 13.09.2021 № 9238-UA між Україною та МБРР та Операційному посібнику Проекту, затвердженсму наказом Міністерства від 01.12.2021 № 1291 (зі змінами).

У ЗВ'ЯЗКУ З ЦИМ Міністерство та Реципієнт домовляються про наступне:

Перераховані нижче документи, що додаються до цієї Угоди, вважаються її невід'ємною частиною:

- (a) Умови Угоди
- (b) Додатки:
 - Додаток А: «Шахрайство та корупція»
 - Додаток В: Декларація про виконання Угоди

НА ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО Сторони цієї Угоди підписали її

Від імені Міністерства освіти і науки України



Перший заступник Міністра Євген Кудрявець

Від імені Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Ректор Юрій Бойчук



Умови Угоди

1. Визначення	1.1. Якщо контекстом не передбачено інше, для потреб цієї Угоди вказані далі терміни означають: (а) «Банк» або «МБРР» означає Міжнародний банк реконструкції та розвитку. (б) «Угода» означає письмову угоду між Міністерством і Реципієнтом про співпрацю та партнерство, що має обов'язкову юридичну силу, і включає всі Додатки. (с) «Товари» означає товари, сировину, устаткування, машини, обладнання та/або інші матеріали, які Міністерство може придбати та передати Реципієнту за окремим Договором. (d) «Міністерство» означає Міністерство освіти і науки України. (е) «Конфіденційна інформація» означає умови цієї Угоди і Додатків до неї, інформацію, отриману в процесі її виконання, інформацію про комерційну або статутну діяльність будь-якої із Сторін, а також всю інформацію, передану однією Стороною іншій Стороні і визначену розкриваючою Стороною як конфіденційна інформація. (f) «ЗВО» означає заклад вищої освіти. (g) «Позичальник» означає Уряд України. (h) «Супутні послуги» означають послуги, пов'язані з постачанням Товарів, такі як доставка, монтаж, підключення, інсталяція, налаштування, навчання та інші послуги, якщо це застосовно. (i) «Сторона» означає Міністерство або Реципієнт, залежно від обставин, а «Сторони» означають Міністерство і Реципієнта разом. (j) «Операційний посібник» означає Операційний посібник Проекту, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 01.12.2021 № 1291 (зі змінами). (k) «Третя сторона» означає будь-яку фізичну або юридичну особу, окрім Уряду, Замовника чи Виконавця. (l) «Угода про позику» це Угода про позику від 13.09.2021 № 9238-UA між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку. (m) «УУ» означає ці Умови Угоди.
2. Предмет Угоди	2.1. Предметом цієї Угоди є співпраця і партнерство Сторін з метою встановлення взаємних прав та обов'язків Сторін при підготовці закупівель Товарів та/або Супутніх послуг, які можуть бути придбані/замовлені Міністерством для Реципієнта та подальшого моніторингу та оцінки використання отриманих Реципієнтом Товарів та/або Супутніх послуг. 2.2. Сторони визнають, що закупівля Товарів та/або Супутніх послуг, в рамках цієї Угоди, може бути спрямована для забезпечення якісного стійкого гібридного навчання для найбільш постраждалих через війну державних ЗВО та можуть включати в себе виключно закупівлю обладнання для облаштування мультимедійних аудиторій.
3. Уповноважені представники,	3.1. Будь-яка дія, яку вимагається або дозволяється виконувати, а також будь-який документ, який вимагається або дозволяється

повідомлення та адреса для повідомлень	для виконання за цією Угодою Сторонами, можуть підписуватися уповноваженими представниками. 3.2. Уповноважені представники: Від Міністерства: Перший заступник Міністра Євген Кудрявець Від Реципієнта: Ректор Юрій Бойчук 3.3. Будь-яке повідомлення, надіслане однією Стороною іншій відповідно до цієї Угоди, має бути надіслано в письмовій формі на вказану нижче адресу з використанням найшвидшого доступного способу, такого як електронна пошта з підтвердженням отримання. <u>Адреса для повідомлень Міністерства:</u> <i>Євген Кудрявець, Перший заступник Міністра</i> Адреса: 01135, м. Київ, пр-кт. Берестейський, 10 uiherp@mon.gov.ua копія: serhiy.artemenko@uiherp.org <u>Адреса для повідомлень Реципієнта:</u> <i>Юрій Бойчук, ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди</i> Адреса: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29 rector@hnpu.edu.ua
4. Регулююче право	4.1. Угода регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України. 4.2. Правовідносини, які виникають між Сторонами щодо предмету цієї Угоди, і не врегульовані її умовами, регулюються нормами чинного законодавства України.
5. Розв'язання спорів	5.1. Питання, проблеми і розбіжності, які можуть виникнути у процесі співпраці, Сторони зобов'язуються вирішувати шляхом взаємних конструктивних переговорів, з урахуванням інтересів Сторін. 5.2. Будь-який спір між Сторонами за цією Угодою або який стосується цієї Угоди, і не може бути врегульований мирним шляхом, буде вирішуватися відповідно до чинного законодавства України.
6. Принципи співпраці та партнерства	6.1. Сторони співпрацюють в напрямках, визначених Угодою та Операційним посібником Проекту. 6.2. Сторони діють у межах чинного законодавства України, зберігають конфіденційність інформації, службову таємницю щодо відомостей, отриманих в процесі співпраці, та які можуть бути передані третій особі тільки за письмовою згоди Сторони, яка визнала їх такими, що мають таємний чи конфіденційний характер. 6.3. Сторони комплексно використовують можливості і засоби при виконанні взаємозв'язаних завдань у межах своєї компетенції, наданих прав і обов'язків, взаємно і своєчасно обмінюються інформацією з питань співпраці.

	6.4. Сторони, що домовляються, зобов'язуються співпрацювати на умовах рівноправного партнерства, створюючи сприятливі умови для співпраці. 6.5. Ця Угода не впливає на зобов'язання Сторін за їх договірними відносинами з іншими юридичними, фізичними особами та фізичними особами-підприємцями.
7. Права та зобов'язання Сторін	7.1. Міністерство зобов'язується здійснити процес закупівлі Товарів та/або Супутніх послуг для Реципієнта відповідно до правил та процедур МБПП та чинного законодавства України та здійснити їх подальшу передачу Реципієнту. 7.2. Реципієнт зобов'язується неухильно дотримуватись всіх прийнятих за цією Угодою зобов'язань, в тому числі положень Угоди про позику, Плану екологічних та соціальних зобов'язань та додатку 13 Операційного посібника Проекту. 7.3. Реципієнт визнає та погоджується з тим, що не може будь-яким чином впливати (радити, лобіювати, тощо) на відбір Міністерством постачальника Товарів та/або Супутніх послуг. 7.4. Будь-які дії, зазначені в УУ 7.3, можуть спричинити ініціювання Міністерством розірвання цієї Угоди в односторонньому порядку, письмово попередивши Реципієнта за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до розірвання. 7.5. Реципієнт зобов'язується дбайливо ставитись до отриманих від Міністерства Товарів та використовувати їх виключно в межах своєї території та за призначенням. Приміщення, де будуть розміщені отримані від Міністерства Товари не повинно перебувати в оренді чи суборенді третіх сторін протягом дії цієї Угоди. 7.6. Отримані від Міністерства Товари, в рамках цієї Угоди, не можуть будь-яким чином бути відчужені або передані в оренду третім особам. 7.7. Реципієнт зобов'язується нести всі витрати, що пов'язані з обслуговуванням, експлуатацією та ремонтом Товарів, що будуть отримані в рамках цієї Угоди, відповідно до регламентів та рекомендацій виробників Товарів. 7.8. Реципієнт зобов'язаний створити комісію по прийманню-передаванню Товарів та/або Супутніх Послуг у складі не менше ніж 3 (три) осіб. 7.8.1. Рішення комісії щодо кількості, якості та відповідності отриманих Товарів та/або Супутніх Послуг вимогам технічних специфікацій договору на поставку оформлюється протоколом, що є підставою для уповноваженого представника Реципієнта підписати акт приймання-передавання Товарів та/або Супутніх Послуг. 7.9. З моменту фактичного отримання Реципієнтом Товарів та/або Супутніх Послуг до нього переходять всі ризики щодо цілісності та відповідального зберігання отриманих Товарів та/або результатів Супутніх Послуг. 7.10. Реципієнту на рівні з Міністерством надаються всі необхідні права пред'являти будь-які претензії Постачальнику/Виконавцю, тощо стосовно отриманих Товарів та/або результатів Супутніх Послуг.

	7.11. Міністерство залишає за собою право в будь-який момент, протягом дії цієї Угоди, на перевірку умов використання Реципієнтом отриманих Товарів та/або Супутніх Послуг з відповідними наслідками для Реципієнта.
8. Умови закупівлі та оплати	8.1. Процедури закупівель Товарів та/або Супутніх послуг, здійснюються Міністерством відповідно до правил та процедур МБРР та чинного законодавства України відповідно до правил, що є прийнятними для Банку. 8.2. Оплата Товарів та/або Супутніх послуг, які будуть закуповуватися Міністерством Реципієнтові, буде здійснюватися Міністерством за договорами на постачання, на підставі статті 636 Цивільного кодексу України, за рахунок коштів позики (Угода про позику), передбачених у спеціальному фонді державного бюджету України за КПКВК 2201680 "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів".
9. Податки та збори	9.1. Будь-які податки, які можуть бути покладені на Сторони відповідно до законодавства України сплачуються ними самостійно.
10. Декларація про виконання Угоди	10.1. Реципієнт надає Міністерству Декларацію про виконання Угоди, яка є невід'ємною частиною цієї Угоди (Додаток Б).
11. Технічні специфікації та стандарти	11.1. Відповідальність за підготовку технічних специфікацій та проведення аналізу ринку щодо вартості Товарів та/або Супутніх послуг покладається на Реципієнта. 11.2. Вимоги до якісних та кількісних характеристик Товарів та/або Супутніх послуг, що постачаються в рамках цієї Угоди, визначені Реципієнтом підлягають схваленню Міністерством письмово (у тому числі за допомогою електронних засобів зв'язку). 11.3. Реципієнт визнає, що закупівля схвалених Міністерством Товарів та/або Супутніх послуг, відповідно до схвалених технічних специфікацій, відповідають виявленим потребам Реципієнта та Реципієнт приймає Товари та/або Супутні послуги без застережень після їх закупівлі Міністерством.
12. Страхування	12.1. Реципієнт має право за власний рахунок та на свою користь застрахувати отриманий від Міністерства Товар.
13. Строки дії Угоди	13.1. Угода набирає чинності з дати її підписання Сторонами і діє до дати закриття Проєкту, визначеної Угодою про позику. 13.2. Сторони можуть продовжити строк дії Угоди за взаємною згодою шляхом укладання додаткової угоди.
14. Шахрайство та корупція	14.1. Банк вимагає дотримання його політики щодо корупційної практики та шахрайства, як визначено в Додатку А до Угоди. 14.2. Укладаючи дану Угоду, Реципієнт підтверджує свою обізнаність з пунктом УУ 14.1 (Шахрайство і корупція), що його дії, спрямовані на суттєве перешкоджання здійсненню Банком прав на проведення перевірки та аудиту, становлять заборонену практику і тягнуть за собою розірвання цієї Угоди (а також оголошення Реципієнта неправомочним відповідно до стандартних процедур Банку щодо застосування санкцій).

	14.3. Сторони підтверджують, що здійснюють свою діяльність відповідно до норм антикорупційного законодавства України. Сторони зобов'язуються у зв'язку з і для виконання Угоди не вчиняти і не брати участь у вчиненні корупційних правопорушень та не вчиняти жодної дії, які можуть призвести до порушення норм антикорупційного законодавства України.
15. Облік, перевірки та аудит	15.1. Реципієнт, на вимогу Міністерства та/або Банку, повинен надати уповноваженим представникам та/або консультантам Міністерства, представникам Банку та/або особам, призначеним Банком для перевірки облікову документацію та/або рахунки, записи та будь-які інші документи, що стосуються отриманого від Міністерства Товарів та/або Супутніх послуг, а також надати безперешкодний доступ, зазначеним особам, до приміщень Реципієнта з метою перевірки умов використання отриманих від Міністерства Товарів та/або Супутніх послуг.
16. Форс-мажор	16.1. Для цілей цієї Угоди під «форс-мажором» розуміються обставини, які знаходяться поза розумним контролем Сторони, є непередбачуваними, невідворотними, і в силу яких виконання Стороною своїх зобов'язань за Угодою стає неможливим або настільки складним, що воно може бути прирівняне до неможливого за обставин, що склалися, які включають, окрім іншого, війну, масові заворушення, акти громадянської непокорності, землетруси, пожежі, вибухи, шторми, повені або інші несприятливі погодні умови, страйки, локауті або інші виробничі дії, конфіскації чи інші дії державних органів. 16.2. Форс-мажорні обставини не включають (і) будь-які обставини, викликані недбалістю або умисними діями Сторони, а також (ii) будь-які обставини, що їх Сторона за належної добросовісності і, діючи раціонально, повинна була врахувати на момент укладення цієї Угоди і уникнути або подолати під час виконання своїх зобов'язань за цією Угодою. 16.3. Сторони погодили, що воєнний стан, введений на території України, що підтверджується Указом Президента України №64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, затверджений Законом України від 24.02.2022 року №2102-IX (зі змінами), дія якого триває станом на момент підписання цієї Угоди, не є форс-мажорною обставиною.
17. Розірвання Угоди	17.1. Угода може бути достроково припинена або розірвана за погодженням Сторін. 17.2. Міністерство в односторонньому порядку, без шкоди для будь-яких інших засобів захисту від порушення Угоди, може розірвати Угоду повністю шляхом надіслання Реципієнту письмового повідомлення не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів, про невиконання зобов'язань якщо:

	(i) Реципієнт не виконує свої зобов'язання за Угодою, окрім випадку, коли таке невиконання спричинене втратою обладнання або його частини в результаті бойових дій, що має бути підтверджено документально; або (ii) Міністерству або Банку стало відомо, що Реципієнт був замішаний у шахрайстві та корупції в рамках виконання Угоди. 17.3. У разі розірвання цієї Угоди, в тому числі з ініціативи Міністерства з підстав зазначених УУ 17.2 Реципієнт має повернути отримані від Міністерства Товари протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів за власний рахунок.
18. Примусова праця	18.1. Реципієнт не повинен застосовувати або залучати примусову працю або торгівлю людьми, як зазначено в пунктах УУ 18.2 та 18.3. 18.2. Примусова праця - це будь-яка робота чи послуги, що не виконуються добровільно, які вимагаються від особи під загрозою сили або покарання, і включає будь-який вид примусової чи обов'язкової праці. 18.3. Торгівля людьми визначається як вербування, транспортування, переміщення, переховування або приймання осіб шляхом застосування погроз чи сили чи інших форм примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою чи вразливим становищем або надання чи отримання платежів або виплат для досягнення згоди особи, яка контролює іншу особу, для цілей експлуатації.
19. Дитяча праця	19.1. Реципієнт не повинен наймати та залучати до роботи або надання послуг дітей віком до 14 років, якщо національне законодавство не встановлює більш високий вік (мінімальний вік). 19.2. Реципієнт не повинен наймати чи залучати до роботи чи надання послуг дітей у віці від мінімального віку до 18 років у спосіб, який може бути небезпечним, або перешкоджати навчанню дитини або завдавати шкоду здоров'ю дитини або негативно впливати на її фізичний, розумовий, духовний, моральний чи соціальний розвиток. Робота, що вважається небезпечною для дітей, - це робота, яка за своїм характером або умовами, в яких вона виконується, може загрожувати здоров'ю, безпеці чи моралі дітей. До такої трудової діяльності, забороненої для дітей, належать роботи: 1) під час яких дитина піддається ризику фізичного, психологічного або сексуального неналежного поводження; 2) підземні, підводні роботи, роботи на висоті і в замкненому просторі; 3) роботи з небезпечними механізмами, обладнанням або інструментами, або такі, що передбачають роботу з важкими вантажами чи їх транспортування; 4) роботи в небезпечних для здоров'я середовищах, під час яких діти зазнають впливу небезпечних речовин, агентів чи процесів або впливу температур, шуму чи вібрації, шкідливих для здоров'я або у складних умовах, таких як довготривала

	робота, робота в нічний час або в замкненому приміщенні роботодавця.
20. Зобов'язання щодо охорони здоров'я та безпеки	20.1. Сторони повинні дотримуватися всіх застосовних норм охорони здоров'я та безпеки, законів, інструкцій, екологічних і соціальних стандартів МБРР (https://thedocs.worldbank.org/en/doc/837721522762050108-0290022018/original/ESFFramework.pdf) 20.2. Реципієнт повинен створити канали для подання скарг та проінформувати бенефіціарів щодо можливості їх використання для подання скарг, зауважень та пропозицій від зацікавлених осіб. 20.3. Реципієнт повинен призначити відповідальну особу за прийняття скарг на місцевому рівні з метою отримання, реєстрації, передачі і обробки отриманих скарг та інформування Міністерства про зазначений процес. 20.4. Реципієнт повинен забезпечувати висвітлення заходів з реалізації та результатів Проєкту в місцевих ЗМІ та на інших інформаційних майданчиках з урахуванням заходів безпеки щодо розголошення інформації в умовах військового стану. 20.5. Реципієнт повинен здійснити навчання персоналу залученого до роботи з використанням Товарів з техніки безпеки та надати результати такого навчання Міністерству за вимогою. 20.6. Реципієнт повинен розробити та затвердити план дій персоналу у випадку настання надзвичайних ситуацій, викликаних внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України.
21. Зміни та доповнення	21.1. Будь-які зміни та доповнення положень і умов цієї Угоди, можуть бути внесені тільки шляхом укладання письмових угод між Сторонами, що є невід'ємними частинами цієї Угоди.

Положення щодо шахрайства та корупції

1. Мета

- 1.1 Ці положення, включно з Керівництвом із анти-корупційних заходів Банку, застосовуються до реалізації Угоди та проведення закупівель в рамках Угоди.

2. Вимоги

- 2.1 Ці положення вимагають, щоб Реципієнт та всі його представники (заявлені чи ні), дотримувалися суворих норм етики в процесі реалізації Проекту, проведення закупівель та виконання Контрактів фінансованих Банком, та утрималися від шахрайства та корупції.

- 2.2 В рамках цієї політики, Міністерство:

- а. визначає, в рамках цього положення, терміни, сформульовані нижче наступним чином:
- i. “корупційна практика” це пропозиція, вручення, отримання або вимагання, прямо або опосередковано, будь-яких цінностей в цілях неправомірного впливу на дії іншої сторони;
 - ii. “шахрайська практика” це будь-яка дія або упущення, в тому числі спотворення фактів, навмисне або ненавмисне введення в оману, або спроба ввести в оману сторону в цілях отримання фінансової або іншої вигоди, або ухилення від виконання зобов’язань;
 - iii. “змова” це домовленість між двома або більше сторонами, спрямована на досягнення неправомірної цілі, в тому числі на неправомірний вплив на дії іншої сторони;
 - iv. “примусова практика” це заподіяння збитку або шкоди, або загрози заподіяння збитку або шкоди, прямо або опосередковано, будь-якій стороні, або майну сторони з метою неправомірного впливу на дії цієї сторони;
 - v. “перешкоджаюча практика” це:
 - умисне знищення, фальсифікація, зміна або приховування істотних доказів для проведення розслідування або не правдиві заяви слідчих для того, щоб істотно ускладнити розслідування Міністерству та/або Банку в звинуваченнях у корупції, шахрайстві, примусу або змові; та/або загрози, утиски або залякування будь-якої сторони, щоб відвернути її від розкриття своїх знань з питань, які стосуються розслідування чи від проведення розслідування, або
 - дії, призначені, щоб істотно перешкоджати здійсненню прав на перевірку та аудиту Банку, передбачених за пунктом 2.2 е. нижче.
- б. Відхиляє пропозицію про присудження контракту, якщо встановить, що Реципієнт, його співробітники, прямо або опосередковано, замішаний/і в корупції, шахрайстві, змові, примусовій або перешкоджаючій практиці в боротьбі за даний контракт;
- с. На додаток до юридичних заходів, викладених у відповідній Угоді про Позику, може вжити застосовні заходи, включаючи оголошення порушення процедур закупівель якщо він встановить в будь-який час, що представники Реципієнта були залучені в корупцію, шахрайство, змову, примушування або перешкоджаючу практику в період закупівель, відбору та/або реалізації Проекту, а Реципієнт не вжив своєчасних і належних заходів, що задовольняють Банк для запобігання таким практикам, при їх виникненні, і в тому числі не інформував Банк своєчасно в той час, як йому стало відомо про такі практики;
- д. Згідно з Антикорупційними настановами Банку та відповідно до чинної політики та процедур Банку щодо застосування санкцій, Банк самостійно або за поданням Міністерства може накласти санкції на фірму або фізичну особу безстроково або на визначений період часу, у тому числі шляхом публічного оголошення такої фірми або фізичної особи неправомочною для (i) присудження контракту, що фінансується Банком, або отримувати будь-яку іншу

вигоду від такого контракту у фінансовому чи іншому вигляді¹; (ii) бути призначеним² субпідрядником, виконавцем, виробником або постачальником, або постачальником послуг фірми, яка має право на отримання контракту, що фінансується Банком; та (iii) отримувати надходження від будь-якої позики, наданої Банком, або іншим чином брати подальшу участь у підготовці або реалізації будь-якого проекту, що фінансується Банком;

МІНІСТЕРСТВО
Міністерство освіти і науки України

Перший заступник Міністра

/ Євген Кудрявець

РЕЦИПІЄНТ
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди

Ректор

Юрій Бойчук

¹ Для уникнення сумнівів, підсанкційна сторона, яка не має права на отримання контракту, включає, без обмежень, (i) подання заявки на попередній кваліфікаційний відбір, висловлення зацікавленості в консультаціях та участь у торгах, безпосередньо або в якості призначеного субпідрядника, призначеного консультанта, призначеного виробника або постачальника, або призначеного постачальника послуг, щодо такого контракту, та (ii) укладення доповнення або поправки, що вносить суттєві зміни до будь-якого існуючого контракту.

² Номінований субпідрядник, номінований консультант, номінований виробник або постачальник, або номінований постачальник послуг (різні назви використовуються в залежності від конкретного тендерного документа) - це особа, яка була: (i) включена учасником торгів до його заявки на попередній кваліфікаційний відбір або тендерної пропозиції, оскільки вона має специфічний та важливий досвід та ноу-хау, які дозволяють учаснику торгів відповідати кваліфікаційним вимогам до конкретної тендерної пропозиції; або (ii) призначена Позичальником.

Додаток Б до Умов Угоди

Декларація про виконання Угоди

Дата: _____

Угода №: _____

Кому: Міністерство освіти і науки України

Ми, що нижче підписалися, заявляємо, що Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (надалі «Реципієнт») уклав з Міністерством освіти і науки України (надалі «Міністерство») Угоду № _____ про співпрацю та партнерство (далі - Угода).

Ми розуміємо, що згідно з вимогами Угоди необхідна Декларація про виконання Угоди.

Ми погоджуємося з тим, що, якщо ми порушимо наші зобов'язання згідно умов вказаної Угоди, то отримавши відповідне сповіщення від Міністерства чи від Банку, ми будемо автоматично відсторонені від права брати участь у будь-якому фінансуванні та/або отриманні фінансування з боку Банку, або проєктів Міністерства та/або проєктів афільованих із Міністерством установ на період 5 (п'ять) років, починаючи з дати видання цієї Декларації про виконання Угоди.

Декларація про виконання Угоди набуває чинності з дати її видання та продовжує діяти до кінця строку дії Угоди.

ПІБ особи, уповноваженої на підпис: Бойчук Юрій Дмитрович

Посада особи, яка підписує Декларацію про виконання Угоди: Ректор

Підпис зазначеної вище особи

_____ м.п.



29. 04. 2025